

1512397-46.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2140463/2022 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 25145512 - 27º D.P.

IBIRAPUERA, 2140463 - 27º D.P. IBIRAPUERA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALDINES BRANDAO

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1512397-46.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512397-46.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2140463/2022 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 25145512 - 27º D.P.

IBIRAPUERA, 2140463 - 27º D.P. IBIRAPUERA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALDINES BRANDAO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

VALDINES BRANDÃO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, acusado de, no dia 24 de maio de 2022, por volta das 00h55m, na Rua Ipiranga, nº 174, Campo Limpo, Capital, SP, trazer consigo, com finalidade de traficância e consumo de terceiros, 15 porções de cocaína, 1 frasco de lança-perfume, 62 pedras de crack, 72 porções de maconha e 10 porções de "K2",

substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia (fls. 36/39).

Visando a celeridade processual e a garantia da mais ampla defesa ao acusado, o rito procedimental foi convertido em ordinário, sendo a denúncia recebida em 08 de julho de 2022 (fls. 83/85).

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi ratificado o recebimento da denúncia.

Em audiência de instrução, foram inquiridas duas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público se manifestou pela procedência da pretensão penal, com a consequente condenação do réu, nos termos da denúncia, pugnando pelo afastamento do privilégio.

A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, a aplicação do redutor do §4º do art. 33, da Lei de Drogas, a fixação de regime aberto, substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há preliminares.

A pretensão penal é procedente.

A materialidade do delito vem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo de constatação e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 121/124), que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas.

A autoria do crime também é certa.

Interrogado em Juízo, o réu confessa a prática delitiva.

Sua confissão foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas inquiridas.

Ambos os policiais inquiridos em audiência como testemunhas relatam a ocorrência de maneira coincidente e detalhada no que diz respeito às circunstâncias da prisão em flagrante do réu.

Relatam as testemunhas que no dia dos fatos fizeram uma incursão no local dos fatos, uma comunidade onde é notória a prática de tráfico de drogas. Ingressaram em uma viela e avistaram, no interior de um estabelecimento, dois indivíduos. O ora acusado estava manuseando uma sacola preta em cima de uma mesa de sinuca. Os indivíduos foram abordados e submetidos a buscas pessoais. Na sacola que o réu manuseava foram localizadas diversas porções de entorpecentes, descritas no auto de exibição e apreensão. O réu ainda portava uma quantia em dinheiro. Com o segundo indivíduo, nada de relevante foi encontrado após as buscas pessoais. Afirmam que não conheciam o réu anteriormente e, por fim, reconheceram o réu em audiência como o indivíduo que efetivamente manuseava a sacola onde foram encontrados os entorpecentes.

Consigna-se, por oportuno, que inexistente motivo para que os depoimentos dos policiais militares sejam desconsiderados ou considerados com ressalvas, pois estes não conheciam o réu anteriormente e seus relatos se coadunam com os prestados em Delegacia de Polícia e foram confirmados pela própria confissão do réu em interrogatório judicial.

Resta incontroversa a autoria delitiva, assim como a finalidade da traficância. Com efeito, foram apreendidas 15 porções de cocaína, 1 frasco de lança-perfume, 62 pedras de crack, 72 porções de maconha e 10 porções de "K2", além de R\$ 290,00 em dinheiro com o réu, o que torna inequívoca, pela quantidade não ínfima e pela maneira fracionada como estavam acondicionadas, a finalidade de comércio ilícito.

Considero, nesse contexto, suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas do crime descrito na denúncia, sendo de rigor a condenação do réu pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo à fixação das penas.

Na primeira fase de dosimetria, as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal não são desfavoráveis aos acusados. Quanto à preponderância do art. 42 da Lei 11.343/06 e sua utilização necessária na primeira fase de dosimetria, verifico que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, revisitando parte dos temas debatidos no REsp 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, DJe 1º/7/2021), decidiu por manter o posicionamento anterior, conforme acolhido no ARE 666.334/AM, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida para a fixação da pena-base ou para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos (AgRg no HC 685.184/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe 4/10/2021). E tal entendimento foi confirmado pela Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC 725.534/SP, ocorrido em 27/4/2022, fixando-se a tese de que é possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena (Informativo do STJ n. 734, de 2 de maio de 2022).

Submeto, portanto, no caso concreto, a avaliação da natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos para a terceira fase de dosimetria, evitando, em última análise, uma dupla valoração e o bis in idem, e estabeleço a pena base no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, não há circunstâncias agravantes. A atenuante da confissão espontânea, realizada nos termos da Súm. 630, STJ, não conduz a pena nesta fase a patamar inferior ao mínimo legal, nos termos da Súm. 231, STJ. Fica mantida a pena, nesta segunda fase, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento de pena. Primário, sem anotações na Vara da Infância e Juventude e não havendo nos autos outros elementos concretos, além da quantidade de drogas, a evidenciar a dedicação do réu a atividades criminosas, considero comportar a incidência do redutor previsto no parágrafo quarto do art. 33 da Lei 11.343/06. Autorizada, conforme exposto no julgamento do HC 725.534/SP, a modulação pela quantidade e natureza dos entorpecentes nesta terceira fase, verifico que se trata de apreensão de 15 porções de cocaína, 1 frasco de lança-perfume, 62 pedras de crack, 72 porções de maconha e 10 porções de "K2", a justificar a incidência do redutor em fração que reputo proporcional em 1/2. Operada a diminuição, fica a pena estabelecida em definitivo em 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa.

Dias-multa no mínimo legal.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, adiro à recomendação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC 596.603-SP e, sendo a pena inferior a quatro anos de reclusão, estabeleço o regime aberto para início de cumprimento de pena. Ainda, preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo período da pena corporal, e prestação pecuniária no valor de 1 salário-mínimo em favor de entidade assistencial a ser definida pelo Juízo da Execução.

Dias-multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal para CONDENAR o réu VALDINES BRANDÃO às penas de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo período da pena privativa de liberdade, e prestação pecuniária no valor de 1 salário-mínimo em favor de entidade assistencial a ser definida pelo Juízo da Execução, pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Anto o regime e natureza da pena fixada, expeça-se alvará de soltura.

Nos termos do artigo 63 e parágrafos da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em

favor da União, dos objetos e valores apreendidos nos autos e relacionados no auto de exibição e apreensão. Transitada em julgado a presente decisão, oficie-se à SENAD, observando-se o disposto no parágrafo 4º do dispositivo legal supracitado, para a adoção das providências cabíveis à espécie.
Determino a incineração das drogas apreendidas.
Após o trânsito, oficie-se ao TRE e IIRGD.
P.R.I.
São Paulo, 31 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA